

SYAHRUL NAZMI BIN MOHD SAREN
lwn
NUR HIDAYATUL LYANA BINTI ROSLI

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

31 Januari 2020 / 6 Jamadilakhir 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0094-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguaam Syarie Pemohon: Tuan Mohd Redzuan Bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Mahkamah Yang Mulia ini membuat semakan terhadap Perintah yang diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah secara material bercanggah dengan peruntukan undang-undang dan hukum syarak sedia ada yang telah diputuskan pada 22 Ogos 2019 melalui kes Permohonan No. 10300-038-0270-2019.
- 1.2 Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah bercerai dan mempunyai seorang anak bernama Elena Jasmine Binti Syahrul Nazim (No. Mykid: 180310-14-0502).

3) Pemohon telah memfailkan permohonan interim hadhanah pada 21 Mei 2019 melalui kes permohonan no. 10300-038-0270-2019. Merujuk kepada Perenggan 14 Affidavit Sokongan Pemohon, antara perintah yang dipohon oleh Pemohon ialah;

“ ...

ii. *Pemohon diberikan hak melawat, hak bersama, hak bermalam dan hak cuti persekolahan dengan anak tersebut secara berselang-seli pada setiap minggu bermula pada hari Isnin jam 9.00 pagi sehingga hari Ahad jam 6.00 petang dimulai dengan Pemohon terlebih dahulu dan kemudiannya satu minggu dengan Responden serta digulirkan sehingga kes induk tersebut diputuskan.*

iii. *Responden diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 1440 Hijrah dan Pemohon diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 1441 Hijrah dan seterusnya secara berselang-seli untuk tahun-tahun seterusnya.*

... “.

4) Kes tersebut telah didengar secara inter parte dan pada 22 Ogos 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan;

“...

3. *Mahkamah memerintahkan bahawa hak lawatan, bersama dan tanpa bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa)*

pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan diambil pada hari Ahad dari jam 10.00 pagi dan dikembalikan semula sebelum jam 4.00 petang.

4. *Mahkamah memerintahkan bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) setelah anak tersebut mencapai usia tiga tahun pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan diambil pada hari Sabtu jam 10.00 pagi dan dikembalikan semula pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang.*

... “.

5) Antara alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan semakan ini ialah;

- 5.1 Berlaku kecacatan dalam penghakiman yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara yang mana penghakiman tersebut secara material bercanggah dengan undang-undang dan hukum syarak.
- 5.2 YA Hakim Bicara telah membuat penghakiman tanpa menyentuh secara menyeluruh atau menghuraikan secara lebih terperinci isu berkenaan kebajikan anak tersebut. YA Hakim Bicara hanya memerintahkan penghakiman berdasarkan umur anak tersebut semata-mata tanpa meneliti dan mendalami kepada latarbelakang kes dan pembuktian yang Pemohon kemukakan. Pemohon menyatakan bahawa Pemohon adalah lebih bertanggungjawab berbanding Responden dalam menjaga kebajikan anak tersebut berdasarkan Perenggan 30 Afidavit Balasan yang difailkan oleh Pemohon.

5.3 YA Hakim Bicara telah memperkenalkan satu prinsip yang salah dan tidak bertepatan dengan undang-undang dan hukum syarak iaitu “anak kecil tidak boleh bermalam dengan bapa”. Pemohon yakin bahawa tidak ada peruntukan undang-undang dan nas hukum syarak yang menyatakan bahawa seorang bapa tidak boleh bermalam dengan anak kecil. YA Hakim Bicara pada Perenggan 11(5) Penghakiman telah menyatakan bahawa anak tersebut di waktu malam masih memerlukan pelukan dan dodoian ibunya sebelum tidur berbanding bapa adalah tidak relevan dan tidak dipersetujui dalam kes Pemohon ini. Pemohon sebagai bapa kandung kepada anak tersebut juga mempunyai hak untuk memberikan perhatian yang lebih dan kasih sayang secukupnya kepada anak tersebut. Ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan silaturrahim ataupun ikatan antara anak tersebut dengan Pemohon malah dapat membantu perkembangan otak anak tersebut. Tambahan pula anak tersebut pernah bermalam dengan Pemohon sebelum ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk

mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

7) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 56 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes [**Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**], kes (**Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman (14000-003-0033-2012, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra kes No. 10000-003-0015-2012)**).

8) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

9) Setelah meneliti alasan permohonan Pemohon, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana berkaitan dengan Perenggan 5, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 iaitu;

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

Dalam permohonan ini, Pemohon mendakwa bahawa keputusan YA Hakim Bicara adalah bersalahan dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak kerana YA Hakim Bicara telah memperkenalkan satu prinsip yang salah dan tidak bertepatan dengan undang-undang dan hukum syarak iaitu “anak kecil yang berumur satu tahun lima bulan tidak sesuai bermalam dengan bapa”.

10) Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10300-038-0270-2019. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

10.1 YA Hakim Bicara tidak membenarkan hak bermalam dengan anak tersebut kerana YA Hakim Bicara berpendapat Mahkamah perlu melihat kepada kesesuaian umur anak tersebut terlebih dahulu sebelum membenarkan hak bermalam. Mahkamah berpandangan bahawa bagi kanak-kanak yang baru berusia 1 tahun 5 bulan, anak ini lebih memerlukan jagaan dan pengawasan ibunya. Anak ini diwaktu malam masih memerlukan pelukan dan dodoian ibunya sebelum tidur berbanding bapa atau pembantu rumah.

10.2 Pihak-pihak bersetuju dengan fakta bahawa anak tersebut telah berhenti daripada menyusu badan dan hanya bergantung kepada susu formula berjenama Enfalac A + “Step 1- Rumusan bayi” dan “Step 2 – Rumusan Susulan “.

10.3 Tidak ada dakwaan atau alasan lain daripada Responden berkaitan Hukum Syarak yang boleh menghalang anak tersebut daripada bermalam bersama Pemohon.

11) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak meluluskan permohonan interim Pemohon untuk hak bermalam bersama dengan anak tersebut. Kami dapati anak tersebut telah tidak menyusu badan dan bergantung sepenuhnya pada susu formula. Kami juga tidak menemui adanya dakwaan lain daripada Responden berkaitan alasan hukum syarak yang boleh dipertimbangkan bagi menghalang Pemohon daripada bermalam bersama dengan anak tersebut.

12) Kami berpendapat pandangan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara berkaitan isu yang dibangkitkan adalah bersifat *obiter dictum* dan tidak disandarkan dengan apa-apa rujukan yang objektif.

13) Dalam hal ini kami berpegang kepada kaedah bahawa secara asasnya, “*asal bagi sesuatu perkara adalah harus*”

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

14) Kami ingin menarik perhatian bahawa dalam **Kes Maizatul Aznin Binti Mohames Iwn. Salihin binIsmail, Rayuan no. 10000-028-0046-2017**, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selagor telah menyatakan pandangan bahawa;

Hasil penelitian kami, walaupun tiada peruntukan undang-undang dan hukum syarak yang menyebut secara spesifik berhubung hak bermalam namun mengikut kaedah uruf dan di dalam perintah-perintah hadanah

hakim-hakim syarie sebelum ini juga, telah meluluskan permohonan berkaitan hak bersama, dan hak bermalam dengan anak-anak yang tidak dalam hak jagaannya. Di samping itu, Mahkamah juga mempunyai kuasa budi bicara dalam menyelesaikan pertikaian penjagaan anak sebagaimana dalam seksyen 88 2(c) dan (d) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Kami berpendapat pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada Mahkamah Tinggi Syariah dalam menyelesaikan kes berkaitan hak lawatan dan bermalam sama ada melibatkan perintah interim atau perintah kekal.

15) Oleh itu berdasarkan alasan ringkas yang telah dinyatakan kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam keputusan dan atas kekilafan tersebut mewajarkan kami campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

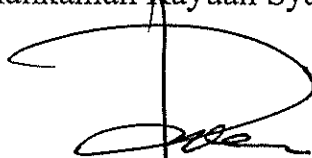
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
- 2) Perintah kes saman no. 10300-038-0270-2019 bertarikh 22 Ogos 2019 bagi butiran no. 2 dan 3 dipinda kepada Mahkamah memerintahkan bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan diambil pada hari Sabtu jam 10.00 pagi dan dikembalikan semula pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang. Perintah ini berkuatkuasa sehingga kes induk diputuskan.

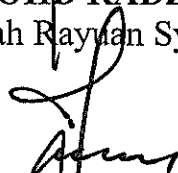
Penghakiman ini diberikan oleh;



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

